

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 930/2530

นายไชยวัฒน์ พาให้สุข

โจทก์

นางสาวนิรมล ลาภนิธิพร

จำเลย

นายไชยวัฒน์ พาให้สุข โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341หรือว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 105)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังว่า โจทก์ยอมให้จำเลยขนถุงเท้าที่จำเลยขายให้โจทก์กลับไปไว้ยังโรงงานของจำเลยโดยจำเลยยังมิได้คืนเช็คที่โจทก์ส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าชำระราคาถุงเท้าให้แก่โจทก์ เป็นการกระทำโดยเชื่อใจกันในทางการค้าที่โจทก์จำเลยเคยติดต่อดำขายกันมา และเป็นการผ่อนผันมิให้จำเลยเร่งรัดหนี้สินเอาแก่โจทก์ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันในทางแพ่ง การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานฉ้อโกง การที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยขอรับสินค้าคืนไป โดยหลอกลวงว่าจะคืนเช็คให้แก่โจทก์ แต่หาได้คืนเช็คให้ไม่การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงนั้น เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยมา จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังว่า โจทก์ยอมให้จำเลยขนถุงเท้าที่จำเลยขายให้โจทก์กลับไปไว้ยังโรงงานของจำเลยโดยจำเลยยังมิได้คืนเช็คที่โจทก์ส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าชำระราคาถุงเท้าให้แก่โจทก์ เป็นการกระทำโดยเชื่อใจกันในทางการค้าที่โจทก์จำเลยเคยติดต่อดำขายกันมา และเป็นการผ่อนผันมิให้จำเลยเร่งรัดหนี้สินเอาแก่โจทก์ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันในทางแพ่ง การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานฉ้อโกง การที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยขอรับสินค้าคืนไป โดยหลอกลวงว่าจะคืนเช็คให้แก่โจทก์ แต่หาได้คืนเช็คให้ไม่การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงนั้น เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยมา จึงเป็นฎีกาที่ต้อง

ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณธรรมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>